

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-110	처분요구일자	2016.12.29
처 분 종 류	시정2, 개선3		
관 계 부 서	□□처(□□팀)		
제 목	법률사무처리 개선		

지 적 내 용

□□처(□□팀)는 직제규정에 의거 전사 소송관련 업무 총괄, 사내 법률자문 및 각종 계약서 검토, 상업등기 및 인감관리 등의 업무를 담당하고 있고, 인천국제공항공사(이하 ‘공사’)의 법률사무처리규정(이하 ‘규정’)은 소송 및 법률자문 등 법률사무에 관한 처리기준과 절차를 정하고 있다.

1. 소송방침 등 결정 및 내부직원 소송수행 기준

가. 소송방침 등 결정 시 □□부서 검토절차 부재

규정에 따르면 【표1】과 같이 소송의 사유가 발생한 경우 제소·응소·상소 등의 소송방침은 소송의 원인이 되는 업무를 담당하는 부서(이하 ‘소관부서’)에서 결정한 후 법률사무를 총괄하는 부서(이하 ‘□□부서’)에 소송의 수행을 요청하도록 되어 있다.

【표1】 소송수행 절차 및 담당부서

구 분	담당부서	내 용
소송방침 결정	소관부서	제소, 응소, 상소 등의 소송방침 결정
소송수행	□□부서	법무담당직원 또는 대리인을 선임하여 소송수행
위임보수 지급		대리인 선임 시 착수금 및 성공보수금을 심급별로 지급

그러나 타 기관의 사례를 살펴보면 【표2】과 같이 소송방침은 □□부서에서 결정하거나 □□부서와의 사전협의 또는 협조를 받도록 하는 등 소관부서 단독으로 소송방침을 결정하지 못하도록 하는 사례가 상당하며, 소 취하·화해 등 판결 이외의 방법으로 소송을 종결하는 경우도 □□부서에서 결정하거나(AA, BB, CC) □□부서와 협의하여 결정하는 경우(DD, EE, FF)가 다수인 것으로 확인되었다.

【표2】 소송방침 결정 사례

소송방침 결정	기관명	비 고
□□부서 결정	AA, BB, CC	-
□□부서 의견제시 또는 협조를 받아 소관부서 결정	DD, EE GG, HH, FF	DD도 응소는 □□부서에서 판단

한편 공사의 소송방침 결정에 관한 사규연혁을 살펴보면 【표3】과 같이 '05년 사내변호사 채용 및 □□팀 신설에 따라 소송방침 결정 시 소관부서는 □□부서의 전문적 견해를 구하도록 하는 내용을 규정(舊 소송사무처리규정)에 반영하였다.

그러나 '08년 소송방침에 대한 □□부서 협의 절차가 삭제된 이후 □□부서의 역할은 소송대리인 선임과 위임보수 지급에 한정되었고, 그 결과 소송방침 결정은 소관부서가 소송수행의 필요성을 자체적으로 판단하거나, 중요소송 등 필요한 경우에는 외부법률자문을 별도로 시행하여 그 내용을 참고하고 있는 실정이다.

【표3】 소송방침 관련 사규연혁

구 분		소송방침 결정	제·개정 사유
'01년	소송사무처리규정 제정	소관부서 결정	- (□□부서 및 사내변호사 없음)
'05년	소송사무처리규정 개정	□□부서와 협의하여 소관부서 결정	□□부서의 전문적 견해를 구하도록 함 (사내변호사 채용 및 □□팀 신설)
'08년 이후	법률사무처리규정 제정	소관부서 결정	□□부서 협의내용 삭제 (사유 미제시)

이에 대해 □□부서는 규정에 명문화 되어 있지 않지만 소관부서의 소송방침 결정 시 소송의 실익, 소송대리인 선임 및 진행절차 등에 대해 □□부서와 사전 구두협의 후 소송의뢰가 이루어진다고 주장하고 있다.

그러나 소송사유, 대리인 선임절차 및 소송비용 등 소송의 실익에 대한 □□부서의 견해를 구하지 않은 채 소관부서의 판단 또는 필요에 의해 소송이 결정되거나 종결될 가능성이 있는 점, □□처의 주장대로 모든 소송에 대해 □□부서와 사전협의를 이루어진다면 관련절차가 비공식적인 구두협의로 이루어질 필요가 없는 점, 타 기관 사례 및 공사의 사규연혁 등을 감안시 소송방침 결정 및 종결처리는 □□부서에서 결정하거나 소관부서에서 결정하더라도 사전에 □□부서의 전문적 견해를 얻도록 하는 방안을 마련할 필요가 있다.

나. 대내·외 소송대리인 구분 기준 미흡

규정 제5조에 따르면 소송대리는 법무담당직원(이하 ‘내부직원’) 또는 외부 변호사가 수행한다고만 되어 있을 뿐, 내·외부 소송대리인을 구분하는 기준은 마련하고 있지 않다.

이에 대해 □□처는 소송사안의 난이도, 경중, 공사에 미치는 영향, 소송가액 및 대리인 보수, 시급성 등을 종합적으로 고려하여 □□부서 직접 수행과 외부 대리인 선임을 결정하고 있다고 주장하고 있다.

그러나 공사의 소송현황을 살펴보면 【표4】과 같이 대부분의 소송은 외부 대리인이 수행하고 있는 실정이며,

【표4】 소송수행 현황('13~'16)

구 분	연도별(건수)				
	'13	'14	'15	'16. 9	합 계
내부직원	-	1 (소가 31만원)	-	1 (소가 115만원)	2
법무법인	20	17	31	16	84
소 계	20	18	31	17	86

소송물가액 대비 위임보수, 난이도 등을 고려할 때 □□부서에서 직접 수행함이 타당하였을 것으로 파악되는 경우는 【표5】와 같다.

【표5】 소액사건 중 외부변호사 의뢰 사례

연도	내 용	공사의 지위	소송물가액 (천원)	위임보수	
				착수금	성공보수
'13	CCCCC C CCCCCC	nn	1,847	3,000 (1,2심)	3,000 (1,2심)
'14	DDDDDD DDDD	nn	4,481	2,400 (1,2심)	1,200 (2심 패소)
'15	UUUU UUUU	nn	5,100	1,200	- (무변론 등)

한편 소송대리인 결정에 관한 타 기관 사례를 살펴보면 소송은 기본적으로 법무법인을 소송대리인으로 선임하되, 소액사건·단독사건·기타 소송의 난이도나 중요도를 고려하여 직원이 수행하는 것이 효율적인 경우에는 내부직원이 소송을 수행할 수 있도록 하고 있음을 알 수 있다.(GG, BB, HH, CC, JJ, AA, DD, KK, EE, FF)

따라서 공사도 대내·외 소송수행에 관한 기준을 마련하는 한편 □□부서에서 수행이 가능한 사건을 외부에 의뢰하는 경우에는 그 사유를 명확히 하여 효율적인 소송대리인 선정이 이루어지도록 할 필요가 있다.

2. 법률자문 세부기준 미흡

규정 제16조(법률자문 요청)에 의하면 소관부서는 계약문서 검토 또는 필요한 법률자문을 □□부서에 요청하거나 □□부서를 경유하여 외부 변호사 등에게 요청할 수 있다.

그러나 법률자문의 범위가 명확치 않을 뿐만 아니라 법률자문의 회신기한, 법률자문을 수행을 대내·외로 구분하는 기준 및 자문결과에 대해 부서간 이견 발생 시 해소방안 등의 세부기준이 마련되지 않아, 소관부서의 법률자문 요청에 관한 세부사항은 □□부서가 판단하여 시행하고 있는 실정이다.

한편 공사의 법률자문은 【표6】과 같이 □□부서에서 시행한 법률자문 외에도 소관부서에서 직접 수행한 사례가 파악되었고, □□부서는 소관부서의 법률자문 현황을 파악하지 못하는 등 법률자문에 대한 통일된 기준과 관리가 미흡한 실정이다.

【표6】 법률자문 현황('13~'16. 9)

구 분		연도별(건수)				
		'13	'14	'15	'16. 9	합 계
□□ 부서	직접수행	45	70	61	17	193
	법무법인	45	44	66	50	205
	소 계	90	114	127	67	398
소관 부서	건수	2	3	9	14	28

이에 대해 □□처는 유사·반복적인 사항 등 법률자문이 필요치 않은 경우에는 기존사례를 참고하도록 하는 경우가 있으며, 회신기한도 내부적으로는 근무일 기준 7일을 정하여 준수하려고 노력하고 있고, 내·외부 자문에 대해서는 타 기관과의 분쟁가능성, 사안의 중요도 등을 종합적으로 고려하여 판단한다고 주장하고 있다.

3. 대리인 선임제한 확인절차 미준수

규정 제5조의2(대리인 선임 제한)에 따르면 □□부서는 소송대리인 선임 시 직무관련 부패행위자 등을 소송대리인으로 선임하지 못하도록 되어있고, □□부서는 해당사실을 확인하기 위하여 대한변호사협회 및 소속 지방변호사협회에 변호사 징계내역의 확인을 요청해야 한다.

그러나 □□부서의 소송대리인 선임 관련 내부분서를 살펴보면 사건명, 대리인명, 보수 및 예산(계정과목)만 기재되어 있을 뿐 대리인 선임제한 여부를 확인한 내용 및 관련증빙은 확인할 수 없다.

이에 대해 □□처는 비록 내부분서에 선임제한 여부를 기재하지 않았지만, □□처 담당자가 대한변호사 협회 홈페이지를 통해 선임제한 여부를 육안으로 확인하였다고 주장하고 있다. 또한 소송위임계약서에 변호사 선임제한 여부를 스스로 확약하고, 이에 반하는 사실이 있는 경우 계약해지 및 책임감수를 확인토록 기재하여 관리한다고 설명하고 있다.

그러나 선임제한 여부를 확인하였다는 주장을 입증할 만한 자료를 제시하지 못하는 점, 변호사 협회 홈페이지의 과태료 처분정보 게시기간은 6개월에 불과하기 때문에 6개월 초과 1년 이내의 과태료 처분내용은 확인할 수 없는 점 등을 감안하면 □□처의 주장은 타당하다고 볼 수 없다.

또한 소송위임계약서 내용은 소송대리인에 대한 사후적 제재수단에 불과하기 때문에 □□부서장에게 선임일 기준 선임제한 여부를 사전적으로 확인하도록 하는 해당조문의 신설취지¹⁾에 부합한다고 볼 수 없다.

따라서 향후 소송대리인 선임 시에는 변호사 협회를 통한 선임제한 확인내용을 변호사 선임 시 증빙서류로 첨부하는 등 규정에 부합하도록 선임제한 여부에 대한 확인절차를 명확히 할 필요가 있다.

1) '13년 규정 개정 시 대리인의 징계내역 확인절차 의무화를 명시(●●●●처-16485, '13. 10. 1)

4. 경유증표 관리 소홀

공사 회계규정(시행세칙 포함)에 따르면 유가증권은 현금과 동일한 방법으로 보관·관리하여야 하며, 항상 엄정한 주의로써 출납의 정확을 기해야 한다. 또한 도난·분실·훼손 등에 대비하여 은행 또는 견고한 금고 등에 보관하고 출납담당은 그 책임을 진다.

그러나 □□처는 【표11】과 같이 형사사건의 변호업무 수행을 위해 구입한 경유증표²⁾의 사용내역 및 잔여수량에 대한 관리를 소홀히 한 사실이 있다.

【표11】 경유증표 구입 및 사용내역

구입시기	구입내용	사용내역
'11. 3	12만원(10장)	'14. 7월 구입한 10장 중 2장만 사용내역 확인 (이외 수량은 사용내역 확인 불가 및 잔여수량 없음)
'14. 7	12만원(10장)	

이에 대해 □□처는 경유증표에 대한 사용 및 관리를 담당한 직원이 퇴사하여 사용내역을 알지 못할 뿐만 아니라, 해당직원의 퇴사 시 인수·인계받은 경유증표도 없다고 주장하고 있다.

그러나 사무및기록관리규정 제6조(사무의 인계·인수)에 따르면 임직원이 인사발령 또는 업무분장 조정 등의 사유로 사무를 인계·인수하는 때에는 담당사무에 관한 진행상황·관계문서·자료·기타 업무와 관련되는 사항을 구체적으로 명확하게 문서로 작성하여 인계·인수하도록 되어 있는 점을 감안하면 □□처의 주장은 타당하지 않다.

2) 법률사무에 관한 변호사 선임서 등을 공공기관에 제출할 때 지방변호사회에서 구입하여 부착하는 증표

조치할 사항

- ① 사장(□□처장)은 소송방침 결정 및 종결처리를 □□부서에서 결정하거나, 소관부서에서 결정하더라도 소송사유의 적정성, 소송대리인 선임절차 및 소송비용 등 소송의 실익에 대해 □□부서의 견해를 얻은 후 소송방침에 포함하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)
- ② 사장(□□처장)은 소송수행을 대내·외로 구분하는 기준을 마련하는 한편 대내수행이 가능한 사건을 외부에 의뢰하는 경우에는 그 사유를 명확히 하여 효율적인 소송대리인 선정이 이루어지도록 하시기 바랍니다.(개선)
- ③ 사장(□□처장)은 법률자문의 범위, 회신기한, 대내·외 법률자문 구분, 자문결과에 대한 부서간 이견 발생 시 해소방안 등 법률자문 세부기준을 마련하는 한편, 소관부서에서 임의로 법률자문을 수행하는 경우가 없도록 모든 법률자문은 □□부서에 의뢰하고 그 결과물도 일괄하여 관리 할 수 있는 법률자문 총괄관리방안을 수립하시기 바랍니다.(개선)
- ④ 사장(□□처장)은 소송대리인 등 선임 시 법률사무처리규정에 의한 대리인 선임제한 확인절차를 준수하시기 바랍니다.(시정)
- ⑤ 사장(□□처장)은 경유증표 관리를 소홀히 관리하는 일이 없도록 하시기 바랍니다.(시정)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략